

1054854-52.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Théo Assuar Gragnano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 12ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... celular desbloqueado ao ensejo do furto, o que teria facilitado a visualização pelos criminosos das senhas gravadas no celular; (c) houve culpa exclusiva do autor e de terceiro; (d) não há danos morais.

Réplica a fls. 149/159.

Esse o relatório.

Decido.

Preliminares

A preliminar de ausência de interesse de agir não vinga, pois esta condição da ação se caracteriza com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

12ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1054854-52.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1054854-52.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Leandro do Nascimento Silva

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Juiz de Direito:Théo Assuar Gragnano

Vistos.

LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA ajuizou ação em face de BANCO BRADESCO S.A.

pretendendo: (i) indenização de danos materiais e morais (R\$10.000,00); e (ii)

declaração de inexistência do empréstimo de nº 4822095, no valor de R\$3.000,00.

Afirma, em síntese, que: (a) teve seu aparelho celular e carteira furtados por volta das 21:30 de 28/02/2022; (b) no celular se achava instalado aplicativo de acesso à sua conta bancária; (c) comunicou o ocorrido à autoridade policial e solicitou ao réu o bloqueio de cartão e de sua conta; (c) recebeu mensagem do gerente de sua conta solicitando aprovação de transferência realizada por terceiro, que foi bloqueada; (d) constatou que foi contratado, por terceiro, um empréstimo no valor de R\$3.000,00 e uma recarga de celular no importe de R\$100,00; (e) sofreu danos morais.

Deferiu-se a tutela provisória (fls. 65/66).

Sobreveio emenda à inicial (fls. 69/71).

Citado, o réu ofertou contestação (fls. 77/93), com documentos (fls. 94/145). Agita preliminar de ilegitimidade passiva, por terem as transações sido realizadas por meio de senha e utilização de token de uso pessoal e intransferível, e preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prévia tentativa de composição extrajudicial. No mérito, bate-se pela improcedência dos pedidos, aduzindo, em suma, que: (a) as transações são hígidas, porquanto realizadas por meio de senha e

token de uso pessoal; (b) o autor não teria agido com a cautela necessária ao, possivelmente, ter deixado o aparelho celular desbloqueado ao ensejo do furto, o que teria facilitado a visualização pelos criminosos das senhas gravadas no celular; (c) houve culpa exclusiva do autor e de terceiro; (d) não há danos morais. Réplica a fls. 149/159.

Esse o relatório.

Decido.

Preliminares

A preliminar de ausência de interesse de agir não vinga, pois esta condição da ação se caracteriza com a resistência da ré à pretensão do autor e com a adequação da via processual eleita, ambos requisitos presentes na espécie.

Débil, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a inicial atribuiu ao réu vício do serviço.

Desnecessárias outras provas, passo ao julgamento (art. 355-I, CPC).

Mérito.

A parte ré não coloca em dúvida a versão do autor, de que foi vítima de furto e de que os criminosos, de posse de seu celular, realizaram transações sem a sua autorização.

Ademais, o autor noticiou o delito à autoridade policial (fls. 30/34), ao réu (fls. 39/43), e promoveu o bloqueio do IMEI do celular, circunstâncias essas que, combinadas, corroboram o caráter fraudulento das operações bancárias em questão. É dizer, não deixam dúvida de que as transações não foram mesmo realizadas pelo autor.

Considero comprovado, portanto, que as transações em questão não foram realizadas pelo autor.

E, se o autor não emitiu declaração de vontade de contratar o mútuo, mas outrem o fez em seu lugar e contra a sua vontade, o contrato é inválido ou inexistente.

A declaração de inexistência do mútuo, com o retorno das partes ao estado anterior, independe de perscrutar-se a culpa do consumidor ou de terceiro: o fato, objetivo e indisputável, é que a autora não contratou o mútuo.

Observa-se, ademais, que, afim de restabelecer o status quo ante, decorrente da anulação do contrato, a parte autora promoveu a consignação de R\$3.000,00.

Mas a anulação do contrato não resolve toda a questão, pois, após a liberação do recurso, o criminoso logrou transferir cem reais. Impende definir, portanto, quem deve suportar o prejuízo decorrente da declaração de nulidade do negócio.

Bem, não se pode cogitar de culpa exclusiva do consumidor, pois cuida-se, o contrato de mútuo em questão, de operação incomum, discrepante das ordinariamente realizadas pelo autor.

Ademais, o modelo de negócios adotado pela casa bancária, consistente em permitir a celebração de contrato de mútuo mediante singelos cliques em aparelho de celular, utilizado, ele próprio, como token de autenticação, também afasta a hipótese de fortuito extrínseco, pois a contratação por terceiros passa a integrar o risco do negócio.

Deveras, a realização de operações extraordinárias (para aquela usuária específica) por meio eletrônico beneficia a casa bancária, incrementando-lhe os negócios, competindo-lhe, bem por isso, suportar os riscos inerentes a esse modelo de negócios.

É notório, ademais, que a casa bancária tem meios tecnológicos para identificar a atipicidade da operação e adotar, quando tal se der, providências destinadas a confirmar a sua autenticidade.

O prejuízo (transferência de cem reais dos três mil liberados) decorrente da contratação do mútuo em nome da autora, portanto, não se consumou por culpa exclusiva desta, para ele contribuindo a imperfeição do serviço da casa bancária ou, por outra perspectiva, o deliberado propósito de adotar meio menos rígido para

a concretização do empréstimo.

A responsabilidade da casa bancária é indeclinável, portanto.

No que diz respeito aos danos morais, avança a dogmática jurídica contemporânea para evidenciar a sua estreita correlação com os direitos da personalidade, atribuindo-lhes mesmo função tutelar destes, de sorte que a pretensão indenizatória emerge da vulneração a direitos dessa natureza.

O prejuízo econômico descrito na inicial e, mesmo, o alegado desvio produtivo decorrente da tentativa de solução da questão extrajudicialmente, são insuficientes para vulnerar direitos da personalidade da autora.

Conclusão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: (i) confirmando a tutela de urgência, declarar a inexistência do contrato de "empréstimo pessoal n. 4822095"; (ii) declarar a extinção da obrigação do autor de restituir os valores liberados em sua conta, mediante consignação em pagamento; e (iii) condenar o réu a restituir ao autor as parcelas do empréstimo que lhe foram cobradas e os R\$100,00 subtraídos com a transação fraudulenta (recarga celular), valores a serem corrigidos (tabela prática do TJSP) desde o indébito e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da citação.

Recíproca a sucumbência, cada uma das partes suportará metade das custas do processo. Quanto aos honorários, a ré pagará, aos advogados da autora, 10% do valor do contrato invalidado (art. 85, §2º, CPC); o autor, por sua vez, pagará, ao advogado do réu, 10% do valor do pedido (rejeitado) de danos morais.

Defiro a expedição de MLE do valor consignado (fls. 70/71), em favor do BRADESCO, mediante apresentação do competente formulário.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA